

1518000-37.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... ou a desclassificação do delito do roubo majorado para o crime de receptação. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, fixação de regime prisional aberto e demais benefícios legais.

A Defesa do réu Wesley reiterou manifestação do Ministério Público, de modo que requereu sua absolvição ou, subsidiariamente, aplicação dos benefícios legais.

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518000-37.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518000-37.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201111/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 19246604 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 3513/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2201111 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE IVONALDO MIRANDA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

WESLEY SANTOS ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e JOSE IVONALDO MIRANDA DA SILVA, igualmente qualificado, foi denunciado como incurso artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2-A, I e artigo 304, c.c. artigo 297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em razão da suposta prática dos seguintes fatos criminosos:

i) no dia 26 de julho de 2021, por volta da 01hs10min, na Rua Balneário São Jose, nº 100, Cidade Dutra, nesta cidade e comarca, JOSE IVONALDO MIRANDA DA SILVA e WESLEY SANTOS ARAUJO, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros

indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e, restringindo a liberdade da vítima Luciano Rodrigues Moura, subtraíram, para proveito comum, a carga de 14 toneladas de carne, avaliada em R\$ 258.177,28, pertencente à empresa Montalfrig Frig Ind Com Carnes Ltda, bem como o aparelho celular da marca Samsung, modelo A8, pertencente à vítima Luciano;

ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, JOSE IVONALDO MIRANDA DA SILVA fez uso de documento público falso, consistente em Carteira Nacional de Habilitação - CNH, expedida em nome de Gedson dos Santos Oliveira. A denúncia descreve os fatos criminosos da forma que segue:

"Segundo o apurado, no dia dos fatos, a vítima Luciano conduzia o caminhão placas CYN1A48 pela Rodovia Raposo Tavares carregado com uma carga de carne pertencente à empresa Montalfrig, quando foi abordado por um indivíduo desconhecido, em um veículo preto que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, ordenando que desembarcasse do veículo e entregasse seus bens. Ato contínuo, referido indivíduo mandou que ela entrasse no veículo de cor preta, onde permaneceu por cerca de 40 minutos e, posteriormente, foi repassado para o automóvel Nissan, March, placas FFS2C04, ocupado pelos dois denunciados. Nesse interim, após alerta enviado via Copom de que um caminhão havia sido abandonado na Rua Balneário São Jose e que 03 indivíduos teriam saído do local a bordo de um veículo Nissan March, policial militares se dirigiram ao local e, após algumas diligências se depararam com o automóvel Nissan, March, placas FFS2C04. JOSE, motorista do Nissan March, ao vislumbrar a aproximação policial, retornou em sentido ao caminhão e acelerou, tentando e empreender fuga. Contudo, foram abordados logo em seguida, momento no qual a vítima, ocupando o banco traseiro, logo se identificou como tal. WESLEY, estava no banco do passageiro. Durante a abordagem, JOSE exibiu uma CNH expedida em nome de Gedson dos Santos Oliveira que, posteriormente apurou-se tratar-se de documento falso. A carga de carne que estava no caminhão foi recuperada. Os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia."

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2021 (fl. 93/95).

O réus foram citados pessoalmente (fls. 158 e 159) e apresentaram resposta à acusação (fls. 146/148 e 153/156).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumaria, foi admitida a instrução criminal, oportunidade em que ouvida a vítima e duas testemunhas; ao final, os réus foram interrogados.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência em parte da pretensão com a condenação do réu José Ivonaldo, nos termos da denúncia, e absolvição do réu Weley.

A Defesa do réu José Ivonaldo pugnou pela sua absolvição pelos crimes que lhe são imputados na denúncia por ausência de provas suficientes para condenação ou a desclassificação do delito do roubo majorado para o crime de receptação.

Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, fixação de regime prisional aberto e demais benefícios legais.

A Defesa do réu Wesley reiterou manifestação do Ministério Público, de modo que requereu sua absolvição ou, subsidiariamente, aplicação dos benefícios legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

A materialidade do crime de uso de documento falso evidencia-se pelo laudo pericial de fls. 130/134.

Passo outro, não há prova segura a lastrear édito condenatório quanto ao crime de roubo.

Eis a prova oral colhida em juízo.

Luciano Rodrigues Moura, vítima, disse que havia carregado o caminhão no frigorífico. Existia sistema de escolta que o acompanhava até o cliente. No

quilômetro 70 da rodovia Castelo Branco ligou para a escolta e avisou onde estava. Ligou novamente quando chegou no quilômetro 50. Antes do carro da escolta chegar, após pedágio próximo à cidade de Osasco, um veículo automotor encostou e o motorista exibiu uma arma de fogo e lhe mandou descer. Um rapaz lhe apontou uma arma e anunciou o assalto; a vítima passou para o carro e alguém levou o caminhão. Depois só viu quando a polícia abordou o veículo e o libertou. Não conseguiu ver o rosto de quem lhe abordou, pois ficou o tempo todo de cabeça baixa. Ficou por volta de uma hora e meia em poder dos indivíduos que lhe assaltaram; foi ameaçado com uma arma de fogo para descer do caminhão. Havia duas pessoas no carro. Foi subtraído seu celular, porém mantiveram o caminhão intacto. Durante o percurso, o condutor do carro efetuou uma ligação e a pessoa do outro lado da linha o informou que o caminhão tinha um rastreador. Posteriormente, o veículo foi abordado pela polícia, a qual desembarcou a vítima e conduziu os acusados à Delegacia. Não foi agredido. Acredita que a polícia chegou ao local por conta do sistema de rastreamento. Não foi capaz de realizar o reconhecimento dos acusados, pois manteve a cabeça abaixada durante todo o percurso. Desconhece o réu Jose Ivonaldo; nunca conversou com o ele via WhatsApp. Ao ser indagada sobre as conversas de WhatsApp de fls. 199/203, a vítima afirmou ter enviado referidas imagens para um amigo "lombador" (profissional responsável por descarregar a carne). Quanto ao áudio de fls. 203, afirmou tê-lo enviado para um homem chamado "Júnior", o qual o ligava todos os dias para o depoente com intenção persuadi-lo a vender as carnes que transportava. Negou vender a carne a "Júnior"; não ligou, envio fotos das carnes que transportava ou teve a intenção de vender a carne a "Júnior". Afirmou que não sabe como ele conseguiu seu número; que não tem esposa. Com relação à transferência, via PIX, no importe de R\$ 200,00, disse tê-la recebido do "Júnio"; não soube explicar o motivo pelo qual "Júnior" realizou a transferência; disse que a recebeu porque precisava de dinheiro. Afirmou que não venderia a carga naquela noite, pois sabia que o caminhão era rastreável; que o horário de entrega se aproximava; que tinha um outro caminhão da mesma empresa que trabalhava atrás dele, a uma distância aproximada 30 minutos; já tinha ligado para a escolta; e que a ele não interessava esse tipo de negócio. Afirmou que não trabalha mais na empresa vítima, pois seu contrato havia expirado e que sempre foi um bom funcionário. Disse que, após entrar no carro, não foi ameaçado; colocaram um pano em sua cabeça e pediram que ele se sentasse em cima de suas mãos, com a cabeça baixa; não foi agredido e nem amarrado. Não conhece o correu Wesley. Em complemento, narrou ter sido o primeiro a sair do veículo durante a abordagem policial; no momento em que ingressou no carro, havia apenas uma pessoa, enquanto o comparsa desceu foi conduzir o caminhão; quando a polícia os abordaram, estavam próximos ao caminhão. Luciano assegurou ter mandado as fotos das carnes ao seu amigo "lombador", um dia antes dos fatos, mas não sabe dizer se são as mesmas mercadorias roubadas.

A testemunha Wesley Felipe Barreto, policial militar, disse que na data dos fatos foi irradiado alerta, via COPOM, de roubo de carga em andamento. O depoente e seu companheiro se deslocaram até o local dos fatos e visualizaram o caminhão abandonado em via pública. Em seguida, iniciaram a busca do veículo Nissan March, o qual teria envolvimento na ação delitiva e que, segundo informações, estava sendo conduzido pelos roubadores. O depoente afirmou que ao localizarem o veículo, os acusados empreenderam fuga, porém os policiais conseguiram realizar a abordagem. Durante a abordagem, Luciano, que estava sentado no banco de trás do veículo, informou aos policiais que era a vítima, e o réu Jose Ivonaldo apresentou uma CNH falsa com o nome de Gedson. O réu Wesley disse ao depoente estar responsável por descarregar a carga, enquanto o réu Jose Ivonaldo aduziu ser responsável por transportar o motorista do caminhão. Após a abordagem, os acusados foram encaminhados à delegacia. O depoente afirmou que o caminhão foi encontrado no cruzamento da Avenida Senador Teotônio Vilela com a Rua Balneário São José, enquanto o veículo Nissan estava transitando pela via, em sentido ao caminhão. Afirmou que a vítima Luciano relatou, no momento da abordagem, que conduzia o caminhão na rodovia Raposo Tavares quando então foi surpreendido por alguns indivíduos que conduziam um veículo de cor preta, e que não se recordava de muita coisa, pois manteve a cabeça baixa, não se estendendo muito em seu relato devido

nervosismo. Não foram localizadas armas de fogo. Apurou-se que o caminhão havia sido abandonado, pois continha um sistema de rastreamento e ele estava sendo monitorado. No momento da abordagem, o réu Jose apresentou uma carteira de habilitação falsa, que não poderia enganar um policial; o réu admitiu que a identidade era falsa e que a utilizava em serviço. Disse que não foi o responsável por abordar a vítima, razão pela qual não sabe foi encontrada com algo que lhe cobrisse a cabeça, como um capuz. Não sabe o motivo pelo qual o caminhão foi abordado na rodovia Raposo Tavares e apenas foi bloqueado alguns quilômetros depois. Afirmou que, após apresentar o documento falso, o réu José apresentou um RG original, o qual foi apresentado a todos os policiais presentes. O depoente afirmou que durante a abordagem, os réus e a vítima ficaram separados; a vítima não foi pressionada pelos acusados. O caminhão pertencia a uma empresa de Presidente Prudente; a carga estava intacta; não se recorda se algum objeto foi subtraído da vítima. O depoente disse que, depois de apurar as informações, percebeu que muitas vezes Luciano entrava em contradição; havia suspeita de que a suposta vítima tinha participação no crime. Os acusados afirmaram que a vítima tinha participação na ocorrência. Quando localizada, a vítima estaria no banco de trás do passageiro, de cabeça baixa e não estava amarrada. Ademais, afirmou que os réus não admitiram a subtração da carga; a vítima disse que permaneceu com os réus cerca de 2 horas; que não foi levado a um cativado; e que nenhum tipo de armamento foi encontrado. A testemunha Ailton Rodrigues Machado, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando foi irradiado, via COPOM, que um caminhão roubado estaria nas proximidades. No ato, receberam a informação de que os infratores utilizavam um veículo Nissan para se deslocarem. Deslocaram-se ao local indicado; ao se aproximarem do veículo Nissan, os réus tentaram empreender fuga e, após perseguição, foi realizada a abordagem. O depoente afirmou que o réu Jose estava conduzindo o veículo e quando requisitado, apresentou uma CNH falsa, no nome de Gedson; Wesley estava no banco do passageiro, e no banco de trás estava Luciano, o qual se apresentou como vítima da situação e disse que estava sendo mantido como refém. A vítima não soube afirmar onde havia sido abordada, cingindo-se a relatar que o momento da abordagem ocorreu nas imediações da Marginal Pinheiros. O depoente afirmou que Luciano não aparentava ser uma vítima comum; havia contradições em sua fala; a vítima indicou o uso de arma de fogo por parte dos acusados, porém, durante buscas, não foi encontrado nenhum armamento. Relatou que funcionário da empresa que rastreava o caminhão se apresentou afirmando que, pelo desvio de rota, o caminhão travou; este foi o motivo pelo qual teria sido abandonado em via pública. A carga foi encontrada lacrada e o caminhão fechado; a vítima, quando encontrada, não aparentava estar diante de grave ameaça, o que fez o policial duvidar de sua posição de vítima. Em relação ao documento apresentado pelo réu Jose, o depoente afirmou que inicialmente não foi constatado ser um documento falso, porém, após o réu notar que seria encaminhado à Delegacia, informou aos policiais de que o documento era falso, não informando o motivo pelo qual ele o possuía. A testemunha disse que nessa ocorrência participaram duas equipes da Força Tática. Quanto ao documento apresentado pelo réu José Ivonaldo, tratava-se de uma CNH; segurou-o em suas mãos e não era possível identificar imediatamente se tratar de documento era falso; não se recorda se o réu Jose apresentou um RG. Asseverou que, no momento da abordagem, a vítima estava de cabeça baixa, mas havia nenhum utensílio a tapar seus olhos; ela se queixou sobre a falta de seu aparelho celular, o qual não foi localizado; a vítima não estava amarrada e saiu espontaneamente do veículo no início da abordagem. Os relatos da vítima foram de que, primeiramente, tinha sido abordado por um veículo preto e, depois, transferido para o Nissan; não foi conduzido a nenhum cativado. Para o depoente, os réus não deram a entender que a vítima teria participado do ato criminoso. Interrogado, José Ivonaldo negou a acusação. Disse que, no dia anterior aos fatos, Luciano, vulgo Tevez, lhe telefonou diversas vezes oferecendo a carga para que ele negociasse. Luciano lhe pediu R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pela carga, mas o interrogando não tinha o dinheiro. Luciano ligou novamente e pediu que o interrogando fizesse um "PIX" no valor de R\$ 200,00 para sua esposa, que precisava comprar insulina, o que foi feito pelo interrogando. Mais tarde, recebeu nova

ligação de Luciano que convenceu o interrogando a ajuda-lo na subtração da carga. Disse que encontrou Luciano na rodovia Castelo Branco, ocasião em que ligou o "capetinha", que é o dispositivo que desliga o rastreador. Foi o próprio Luciano que veio conduzindo o caminhão, enquanto o interrogando o acompanhou dirigindo o carro. Em dado momento, o capetinha queimou revelando a localização do caminhão para a empresa de rastreamento, a qual o bloqueou devido ao desvio de rota, impedindo que Luciano prosseguisse dirigindo. Luciano estacionou o caminhão e entrou no veículo conduzido pelo interrogando, ato contínuo foram pegar Wesley no posto de gasolina. Quando voltaram para o caminhão, a polícia os prendeu em flagrante delito. Relatou que, no momento da abordagem, Luciano fingiu ser a vítima da situação, porém os réus não estavam armados e também não o faziam de refém. Conhecia Luciano a pouco tempo; era primeira vez que fazia este tipo de transação com Luciano; conheceu ele durante o seu trabalho como motoboy; Luciano disse que "passava necessidade" e o interrogando passou seu número, caso ele precisasse de algo; a partir desse dia, passou a receber ligações diárias de Luciano. Afirmou que Wesley não sabia que se tratava de uma ação delitiva e que haviam o chamado apenas para descarregar o caminhão pelo pagamento de R\$ 150,00. O interrogando afirmou que, no momento da abordagem, não tentaram empreender fuga, pois não havia nada de ilícito no carro e que colaboraram com os policiais.

Interrogado, Wesley Santos Araújo negou a prática dos crimes descritos na denúncia; afirmou ter sido contratado pelo corréu para conferir se a carga do caminhão estava completa; receberia R\$ 150,00 por esse serviço. Disse que apenas teve ciência que a carga seria roubada no momento da prisão; não suspeitou de nada, visto que já havia trabalhado conferindo cargas (lombador) e já conhecia o corréu Jose; tinha conhecimento que pessoas roubavam cargas e que o corréu havia sido dono de um frigorífico. Na data dos fatos, o interrogando esperou o corréu Jose no posto de gasolina; relatou que não sabia onde seria feita a conferência da carga; quando Jose o buscou, Luciano já ocupava o banco de trás do veículo; dirigiram-se ao local onde a carga se encontrava; no percurso, foram abordados pelos policiais e efetuada a prisão. Afirmou desconhecer Luciano; que ele e o corréu não tinham nenhuma arma de fogo; os policiais separaram os abordados; Luciano estava apavorado durante a abordagem policial e, no ato, afirmou tratar-se de vítima do roubo.

Pois bem.

No contexto apresentado, as provas produzidas não demonstram, com segurança, que os réus efetivamente praticaram crime de roubo, tal como descrito na denúncia, em especial, no que tange à grave ameaça que teria sido empregada contra a suposta vítima Luciano.

Os elementos probatórios carreados aos autos indicam que Luciano negociou a carga de carne com o corréu José Ivonaldo antes de transportá-la. Neste sentido, a transferência de R\$ 200,00 via PIX do réu José Ivonaldo a Luciano, bem como as inúmeras ligações perdidas, mensagens, fotos e áudio trocados entre eles dias antes da subtração em destaque (fls. 199/203).

Inverossímil, pois, a versão apresentada por Luciano de que encaminhou as fotos da carga para terceiro que atendia pela alcunha de "Júnior", desconhecia o réu José Ivonaldo anteriormente aos fatos e, sem maiores detalhes, aceitou dele transferência em dinheiro. Isso porque, confrontado a respeito, Luciano apresentou respostas evasivas e lacônicas que não se prestam à finalidade pretendida e, em consequência, desacreditam seu relato sobre a dinâmica em que a suposta subtração se deflagrou.

Evidente, pois, que os fatos não se sucederam da forma como descrito na denúncia, de modo que, não obstante descortinar outro crime, não há falar em delito de roubo no caso em comento. Logo, a absolvição dos réus por este crime é medida que se impõe.

Lado outro, incontestes que o réu José Ivonaldo utilizou-se de documento falso quando da abordagem policial. Não há que se falar em crime impossível, eis que o documento apresentado (carteira nacional de habilitação) tinha aptidão para ludibriar terceiros.

Veja-se que, num primeiro momento, o policial militar Ailton sequer suspeitou da falsidade, o que foi apontado e confirmado somente em um segundo momento, após

entrevista do acusado e pesquisa no sistema próprio.

O contingente probatório amealhado é seguro, deixando patentes autoria e materialidade do crime de uso de documento, bem como o dolo com que o acusado José Ivonaldo agiu, motivos pelos quais de rigor a sua condenação por este delito, na ausência de excludentes.

Passo, portanto, à fixação da pena.

Na primeira fase, nos termos do art. 59, do Código Penal, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena intermediária permanece no patamar encontrado na etapa anterior.

Na terceira etapa, à minguada de causas de aumento e de diminuição, torno a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal por não haver elementos que demonstrem ter o réu José Ivonaldo maior fôlego financeiro.

Ainda, presentes os requisitos do art. 44, CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, e pagamento de 10 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER os réus WESLEY SANTOS ARAUJO e JOSE IVONALDO MIRANDA DA SILVA, ambos qualificados nos autos, do crime do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2-A, I, do Código Penal, por ausência de provas suficientes para condenação, a teor do artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Outrossim, CONDENAR o réu JOSE IVONALDO MIRANDA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 304, c.c. artigo 297, do Código Penal; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantida a pena pecuniária originária.

Custas na forma da lei.

Se eventualmente necessária, a execução da pena privativa de liberdade, em virtude de conversão, iniciar-se-á no regime aberto, assim podendo o réu José Ivonaldo apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA